雇用保険法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、労働者が失業した場合等の生活及び雇用の安定並びに再就職の促進に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　雇用保険に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であって、所定の適用除外要件に該当しない者をいうをいう。

2　この法律において「基本手当」とは、被保険者が失業した場合に、その求職活動中の生活の安定を図るため支給される手当（失業手当）をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、労働者が失業した場合等の生活及び雇用の安定並びに再就職の促進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び公共職業安定所長が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、労働者が失業した場合等の生活及び雇用の安定並びに再就職の促進に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　適用事業、被保険者の範囲及び保険料

第21条

労働者を一人でも雇用する事業は、当然に雇用保険の適用事業となる。

第22条

一週間の所定労働時間が二十時間以上であり、三十一日以上の雇用見込みがある者を被保険者とする。

第23条

季節的雇用の一定者、昼間学生等は被保険者としない。

第24条

六十五歳以上の労働者についても、高年齢被保険者として保護を継続する。

第25条

季節的に雇用される者について、短期雇用特例の給付体系を適用する。

第26条

日々雇用される労働者に対し、印紙保険料の納付による日雇給付制度を運用する。

第27条

事業主は、労働者を雇い入れた日の属する月の翌月十日までにハローワークに届け出なければならない。

第28条

労働者は、いつでも自己の被保険者資格の取得又は喪失の確認を請求することができる。

第29条

失業等給付の保険料は労使が折半して負担し、雇用保険二事業の保険料は事業主が全額負担する。

第30条

基本手当等の給付費用の一定割合（原則四分の一）は、国庫が義務的に負担する。

第4章　基本手当の受給資格、手続及び給付日数

第31条

　離職前二年間に、賃金支払の基礎となった日数が十一日以上ある月が通算十二箇月以上あること。

第32条

　倒産、解雇等の理由により離職を余儀なくされた者は、離職前一年に通算六箇月で受給資格を認める。

第33条

　受給資格者は、四週間に一度ハローワークに出頭し、積極的な求職活動の実績を申告して失業の認定を受ける。

第34条

　求職の申込みをした日から通算して七日間の待期期間を満了しなければ支給しない。

第35条

　自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇され、又は正当な理由なく自己都合退職した者は給付を制限する。

第36条

　離職前六箇月の総賃金（賞与を除く）を百八十で除した額の五十〜八十パーセントを基本手当とする。

第37条

　被保険者であった期間、離職理由及び年齢に応じ、九十日から最長三百三十日分の給付日数

を定める。

第38条

基本手当は、離職の日の翌日から起算して一年以内に受給を完了しなければならない。

第39条

妊娠、出産、育児、重病等により就職できないときは、最長四年間まで受給期間を延長できる。

第40条

所定給付日数を多く残して早期に就職した者に対し、再就職手当を支給する。

第5章　就職促進給付及び教育訓練給付

第41条

所定給付日数の三分の一以上を残し、安定した職業に就いたときに残日数の六〜七割を一括支給する。

第42条

常用雇用以外のアルバイト等に就いた日について、一定の手当を支給する。

第43条

再就職先での賃金が離職前より低下した場合、六箇月間継続雇用されたときに差額を補填する。

第44条

ハローワークの紹介により遠隔地で面接を受ける者に対し、交通費及び宿泊費を支給する。

第45条

就職に伴い住居を移転することを余儀なくされた者に対し、引越し費用を支給する。

第46条

指定された通信講座、専門講座を受講修了した者に対し、費用の二十パーセント（上限十万円）を支給する。

第47条

業務独占資格等の取得を目指す講座に対し、費用の四十パーセント（上限二十万円）を支給する。

第48条

　看護師、ＩＴエンジニア等の高度専門講座に対し、最大七十パーセント（年間上限五十六万円）を支給する。

第49条

　専門実践教育訓練を離職して受講する四十五歳未満の者に対し、受講期間中基本手当相当を支給する。

第50条

　合格率の偽装等があった教育訓練施設に対し、厚生労働大臣は指定を取り消す。

第6章　雇用継続給付（育児・介護・高年齢）

第51条

六十歳以降も同一企業等で継続勤務し、賃金が六十歳時点の七十五パーセント未満に低下した者に支給する。

第52条

基本手当を受給後に六十歳以上で再就職し、賃金が低下した者に最長二年間支給する。

第53条

一歳（特例で二歳）に満たない子を養育するため育児休業を取得した被保険者に休業開始時賃金の六十七%を支給する。

第54条

子の出生後八週間以内に父親が取得する育休に対し、二十八日分を限度に支給する。

第55条

要介護状態にある家族を介護するため休業した被保険者に対し、通算九十三日を限度に六十七%を支給する。

第56条

育児休業給付、介護休業給付を含む雇用保険のすべての給付には、所得税を課さない。

第57条

育児休業中の健康保険料及び厚生年金保険料は、労使双方の負担を全額免除する。

第58条

事業主は、育休取得者の円滑な原職復帰及び短時間勤務制度の定着を図らなければならない。

第59条

育児休業又は介護休業の申出又は取得を理由とする解雇、不利益処分を固く禁止する。

第60条

休業期間は、次回の失業手当の算定対象期間から除外して受給権を保全する。

第7章　雇用安定事業、能力開発事業及び罰則

第61条

景気悪化時に、労働者を解雇せず休業手当を支払って雇用維持を図った事業主を助成する。

第62条

事業規模縮小に伴う労働者の再就職支援を民間に委託した事業主に助成する。

第63条

有期契約労働者、派遣社員を正社員に登用した事業主に対し定額の助成金を支給する。

第64条

企業間の出向、移籍をあっせんする公益機関と緊密に連携する。

第65条

失業者に対し、無料で機械加工、プログラミング等の職業訓練を提供する。

第66条

偽りその他不正の行為により給付を受けた者に対し、全額返還及び二倍の納付命令（三倍返し）を命ずる。

第67条

事業主が虚偽の証明書を作成して不正受給に加担したときは、受給者と連帯して納付の責を負う。

第68条

組織的な雇用助成金の詐取事案に対し、警察に詐欺罪として厳正に告発する。

第69条

被保険者資格の取得届出を怠り、又は虚偽の届出をした事業主は、六月以下の拘禁刑に処する。

第70条

国家の経済安全保障の一環として、希望するすべての国民に就業機会を保障する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

1　厚生労働大臣及び公共職業安定所長の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

　調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

　厚生労働大臣及び公共職業安定所長は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

　この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。